

Nr. 5 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 7. Januar 1939

R 43 II/1236, Bl. 118 Schnellbrief, Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Ausfuhr von Kulturgut.

Gegen den übersandten Entwurf eines „Gesetzes über die Ausfuhr von kulturellen Werken“² habe ich schwerwiegende Bedenken, die sich vor allem gegen den Grundgedanken der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung richten.

Ich halte es für verfehlt, ja sogar für unmöglich, den kulturellen Tauschverkehr eines großen Kulturvolkes mit dem Auslande in Gestalt einer Anmeldepflicht für sämtliche „Werke der bildenden Kunst oder Werke von wissenschaftlicher, geschichtlicher oder sonstiger künstlerischer Bedeutung“ unter Zwang zu setzen. Ich bin nicht der Auffassung, daß die große Masse des deutschen Kulturgutes der Gefahr des Abfließens nach dem Auslande ausgesetzt ist, glaube vielmehr, daß Wille und Kraft der deutschen Kulturgestaltung mächtig genug sind, um weiteres Kulturgut in das Reich hereinzuziehen. Abgesehen hiervon wende ich mich aber auch gegen die Tendenz, die Werke der deutschen Kunst und Wissenschaft gegen die Außenwelt grundsätzlich abzuschließen, halte vielmehr eine kräftige Durchdringung des Auslandes mit deutschen wissenschaftlichen und künstlerischen Werken für eins der wirkungsvollsten Mittel der Werbung für deutsche Art.

Ich will es mir versagen, von den Folgen zu sprechen, die die viel zu weite Fassung der von ihnen vorgeschlagenen Schutzbestimmungen notwendig haben muß, möchte aber wenigstens beispielsweise den Reisenden erwähnen, der mit einer wissenschaftlichen Abhandlung in der Hand die Grenze passieren will und nunmehr nicht nur gegen § 1 Ihres Entwurfs verstößt, sondern auch den Zollbeamten in die peinliche Lage bringt, darüber entscheiden zu müssen, ob er das Buch gemäß § 2 Ihres Entwurfs „vorläufig anhalten“ soll.

Das einzige wirksame Schutzsystem erblicke ich in der Registrierung wirklich hochwertiger Stücke, wie sie z. B. in dem in meinem Ministerium geführten „Verzeichnis der national wertvollen Kunstwerke“³ verwirklicht wird. Die Handhabung dieser Schutzliste wird in gewissem Umfange den Verhältnissen angepaßt, u. a. auch der besonderen Lage, wie sie z. B. durch die Abwanderung der Juden geschaffen wird. Im übrigen erinnere ich in diesem Zusammenhange an die „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ vom 3. Dezember 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 1709)⁴, die wesentliche Hilfen zur Erfassung jüdischen Kunstbesitzes bietet.

Die Frage, wie das deutsche Kulturgut wirksam geschützt werden kann, beschäftigt auch mich seit langem. Ich verspreche mir eine wesentliche Besserung durch das „Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmale“, dessen Entwurf im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

¹ Abschriften gingen an den RMRk, RErzM, RfM, RWiM, PrMP, PrFM und RJuM; auch in R 2/12947, unfol.; R 2/58980, H. 1. Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32328.

² Motivierung und Wortlaut s. ARH V, Nr. 282.

³ Angelegt aufgr. der VO über die Ausfuhr von Kunstwerken vom 11. 12. 1919 (RGBl. S. 1961) und den Ausführungsbestimmungen des RIM vom selben Tag (ebd. S. 1962).

⁴ Vgl. ARH V, Nr. 113 Anm. 13.

bearbeitet und von meinem Ministerium bereitwillig gefördert wird, aber leider, wie mir mitgeteilt wird, in Ihrem Ministerium bisher auf Widerstand stößt⁵.

Ich sehe mich hiernach außerstande, zu der von Ihnen für den 10. Januar 1939 anberaumten Sitzung Vertreter zu entsenden⁶, behalte mir jedoch vor, demnächst meinerseits zu einer Ressortbesprechung über etwa notwendige Maßnahmen zum Schutze des deutschen Kulturguts einzuladen, um die Auffassung der Reichsressorts zu den strittigen Fragen zu klären⁷.

Abschrift übersende ich ergebenst mit der Bitte um vorläufige Kenntnisnahme.

Frick

⁵ Den Entw. eines „Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmale (DenkmalschutzG)“ hatte der RErzM den Ressorts in einer Fassung vom Juni 1937 erstmals am 5. 11. 1937 übersandt, in revid. Fassung vom Mai 1938 neuerlich am 20. 6. 1938; R 2/12947; R 3001/21474; R 4901/12275. Bei den Verhandlungen über diesen Entw. war u. a. die Klassifizierung der Kulturdenkmäler und die Festlegung der Rechte und Pflichten priv. Eigentümer daran streitig, d.h. Art und Umfang zulässiger Eingriffe in das Privatrecht. Der RMVP verzögerte das Verfahren, indem er einen Teil der Zuständigkeiten für sich reklamierte, ohne das Vorhaben sachlich zu fördern. In seiner Stellungnahme vom 5. 1. 1939 gegen den vorlieg. GesEntw. des RMVP hatte der RErzM daher dessen Zuständigkeit auch für dieses Teilgebiet, das nicht isoliert geregelt werden könne, abgelehnt: „Bei der Bearbeitung des Denkmalschutzgesetzes war ich von vornherein mit dem Herrn Reichsminister des Innern darüber einig, daß ein wirksamer und umfassender Ausfuhrschutz nur im Zusammenhang mit einem allgemeinen Denkmalschutz möglich ist. An dieser Auffassung muß ich auch heute festhalten. Zu einer ausgesprochenen Notmaßnahme – und als solche glaube ich Ihren Entwurf ansehen zu müssen – sehe ich auch jetzt keinen hinreichenden Grund [...]“ R 5101/23565.

⁶ Die kommissar. Besprechung im RMVP fand wegen des Streits um die Federführung ohne Vertreter des RIM, RErzM und StdF statt und blieb ergebnislos; Sitzungsvermerke in R 2/58980, H. 1 Bl. 40 f.; R 5101/23565; R 43 II/1236, Bl. 119. Der RMVP kam danach auf sein Vorhaben nicht mehr zurück.

⁷ Hierzu s. Dok. Nr. 39.

Zitierhinweis

Nr. 5 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 7. Januar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d005>